

กรรมการ ผู้แทนกรมชลประทาน อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานอัยการจังหวัด โยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ปลัดจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งเป็นกรรมการ และให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเป็นกรรมการ และเลขานุการ โดยมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการจัดสรรที่ดินภายในจังหวัดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการจัดสรรที่ดินเพื่อให้เป็นไปตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินในโครงการหมู่บ้านจัดสรรได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผ่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน ว่า ผู้จัดสรรที่ดินโครงการยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ป้ายหน้าหมู่บ้าน ทางเดิน สถานที่จัดเก็บขยะ ถนนคอนกรีต เศษวัสดุก่อสร้างตกค้าง สวนหย่อมและสนามเด็กเล่น ไฟส่องสว่าง รั้วรอบโครงการ และทางเข้าโครงการ ซึ่งผู้จัดสรรที่ดินมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ สาธารณูปโภค เนื่องจากยังไม่มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและสั่งการตามอำนาจหน้าที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหนังสือสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีมติให้ผู้จัดสรรที่ดินดำเนินการจัดทำสาธารณูปโภคให้ถูกต้อง และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภค จังหวัดนครปฐม ออกไปตรวจสอบ ปรากฏว่ามีสาธารณูปโภคที่ไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ จำนวน ๗ รายการ ซึ่งตัวแทนผู้จัดสรรที่ดินขอเวลาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ต่อมา คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบอีกครั้งแล้วมีมติว่าทุกข้อร้องเรียนผ่านเกณฑ์การพิจารณาได้ ยกเว้นที่ระบายน้ำที่ยังไม่ได้ดำเนินการลอกท่อตามรายการที่ ๖ จึงมีมติให้ผู้จัดสรรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด แต่ปรากฏว่าผู้จัดสรรที่ดินยังมิได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำตามมติของคณะอนุกรรมการฯ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน จึงแจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจภูธร เพื่อขอให้ดำเนินคดีกับผู้จัดสรรที่ดินฐานฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๓ ประกอบกับมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวแล้ว อีกทั้ง เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ โดยตำแหน่ง ดังนั้น การใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ค้ำประกันชำระเงินตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญาค้ำประกัน เพื่อใช้ในการดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้ค้ำประกันรับไปดำเนินการจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือปรับปรุงที่ดินให้แล้วเสร็จตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาตภายในเวลาที่กำหนด ตามนัยมาตรา ๒๔ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ซึ่งเป็นองค์กรกลุ่ม มิใช่เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะเป็นองค์กรเดียวที่จะพิจารณาสั่งการหรือดำเนินการใด ๆ ได้ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในอันที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๘๒/๒๕๖๗)



กรณีผู้จัดสรรที่ดินไม่ดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินที่ให้ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น สวนพักผ่อน รื้อ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ และให้จัดหาที่ดิน และจัดสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียขึ้นใหม่พร้อมอุปกรณ์ให้ได้ขนาดตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต คณะกรรมการจัดสรรที่ดินย่อมมีอำนาจในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามคำสั่งดังกล่าว การที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินไม่ดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งนับจากวันมีคำสั่งจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา ๘ ปีเศษ แม้ว่าจะได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับผู้จัดสรรที่ดินตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้วก็ตาม แต่ในการดำเนินการเพื่อให้ผู้จัดสรรที่ดินดำเนินการตามคำสั่งยังคงเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีจึงถือว่าคณะกรรมการจัดสรรที่ดินละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีร่วม รวม ๘ ราย ฟ้องว่า คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการบังคับให้ผู้จัดสรรที่ดินดำเนินการจัดสรรที่ดินให้ถูกต้องตามแผนผังโครงการ ที่คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินอนุญาต เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีกับพวก เริ่มร้องเรียน กรณีผู้จัดสรรที่ดินไม่ดำเนินการจัดสรรที่ดินตามแผนผังโครงการหรือวิธีการที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ และได้มีการร้องเรียนเพิ่มเติมให้มีการแก้ไขเรื่อยมา รวมถึงให้มีการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ซึ่งคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ผู้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอยู่ในขณะนั้น ตลอดจนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ขึ้นตรงต่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอยู่ในปัจจุบัน ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน จนพึงเป็นที่ยุติว่า สนามเด็กเล่นมีหลุมขึ้นรกร้าง ไม่มีการดูแลรักษา สวนพักผ่อนที่เหลือจากการจัดทำสนามฟุตบอลและวางเครื่องเล่นสำหรับเด็กมีหลุมขึ้นรกร้างไม่มีการดูแลรักษา และรื้อทางด้านทิศตะวันออกของที่ดินสนามเด็กเล่นพังทลาย รวมทั้งไม่มีการจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียภายในโครงการตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ขึ้นตรงต่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานคร จึงมีมติให้ผู้จัดสรรที่ดินดำเนินการซ่อมแซมสนามเด็กเล่น สวนพักผ่อน รื้อทางด้านทิศตะวันออกของที่ดินสนามเด็กเล่นที่พังทลายลง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ตามปกติ ตามแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต และให้ดำเนินการจัดหาที่ดิน และจัดสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียขึ้นใหม่พร้อมอุปกรณ์ ให้ได้ขนาดตามแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต เพื่อบำบัดน้ำเสียภายในโครงการภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง แต่ผู้จัดสรรที่ดินไม่ดำเนินการตามคำสั่งภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น ต่อมา ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลให้ดำเนินคดีกับผู้จัดสรรที่ดิน ในข้อหาฝ่าฝืน



คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่จนถึงขณะฟ้องคดีเป็นเวลา ๘ ปีเศษ ผู้จัดสรรที่ดิน ก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการตามคำสั่งข้างต้น ทั้งนี้ แม้จะได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้จัดสรรที่ดินแล้วก็ตาม แต่การร้องทุกข์กล่าวโทษดังกล่าว เป็นเพียงการดำเนินการเพื่อลงโทษทางอาญากับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่ง เท่านั้น การดำเนินการเพื่อให้ผู้จัดสรรที่ดินปฏิบัติตามคำสั่งยังคงเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รวมทั้งผู้ซื้อที่ดินจัดสรรให้ได้รับการบริการสาธารณะและสาธารณูปโภคที่ครบถ้วนถูกต้องตามแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน และเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของคำสั่งพิพาทอันเป็นคำสั่งทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีอำนาจในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะพิพาทกับผู้จัดสรรที่ดิน แต่เนื่องจากได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ในส่วนการบังคับทางปกครอง โดยมาตรา ๖๓/๒ ประกอบกับมาตรา ๖๓/๒๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้เจ้าหน้าที่สามารถเลือกที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ (๑) ให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทน โดยผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย และเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปี ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว แก่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัด หรือ (๒) ให้มีการชำระค่าปรับ บังคับการตามจำนวนที่สมควรแก่เหตุ แต่ต้องไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อวัน และเมื่อได้ใช้มาตรการ บังคับทางปกครองวิธีการใดแล้ว หากผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งไม่ชำระค่าปรับบังคับการ ค่าใช้จ่าย หรือเงินเพิ่มรายวันให้ถูกต้องครบถ้วน ก็มีอำนาจตามมาตรา ๖๓/๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดำเนินการบังคับทางปกครองต่อไปได้ ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ใช้มาตรการบังคับ ทางปกครองบังคับให้ผู้จัดสรรที่ดินดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานคร กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๐๗/๒๕๖๗)

๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๑.๔ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

โครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ยังมิได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อรับโอนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะจากผู้จัดสรรที่ดิน ผู้จัดสรรที่ดินย่อมยังมีหน้าที่ดูแลรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ และจัดให้มีบริการสาธารณะตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ การที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานครใช้อำนาจตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีมติสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินดำเนินการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย และเปิดให้บริการระบายน้ำตามปกติในหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นไปตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

ในส่วนการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณะนั้น หากผู้จัดสรรที่ดินประสงค์จะเรียกเก็บค่าบริการสาธารณะจากผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในอัตราเท่าใด ผู้จัดสรรที่ดินจะต้องขออนุญาตต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะมีสิทธิเรียกเก็บได้ตามมาตรา ๕๓ ประกอบกับมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ดังนั้น การที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานครมีมติให้ผู้จัดสรรที่ดินที่ประสงค์จะจัดเก็บค่าบริการสาธารณะจากผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ต้องดำเนินการขออนุญาตต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครก่อน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินโครงการหมู่บ้านจัดสรร ป. ต่อมา มีผู้ซื้อที่ดินบางส่วนร้องเรียนต่อกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า ผู้ฟ้องคดียุติการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะทั้งที่เก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ให้ทำการพิจารณาแทน ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยและเปิดให้บริการระบายน้ำ ตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง หากผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินคดีร้องทุกข์กล่าวโทษทางอาญากับผู้ฟ้องคดี และในกรณีผู้ฟ้องคดีประสงค์จะจัดเก็บค่าบริการสาธารณะต้องขออนุญาตต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อนจึงจะมีสิทธิเรียกเก็บได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นธรรม และเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ขอให้จริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ทำการจัดสรรที่ดินเนื้อที่ ๔๓ ไร่ ๒๔๔ ตารางวา ตามใบอนุญาตลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ โดยแบ่งเป็นที่ดินแปลงย่อยจำนวน ๑๗๓ แปลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน โดยเอกสารโครงการและวิธีการจัดสรรแนบท้ายใบอนุญาตดังกล่าว ข้อ ๓ ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีจะจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในโครงการ ได้แก่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบระบายน้ำคอนกรีต ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระบบ



รักษาความปลอดภัย โดยจะจัดให้มียามรักษาการณ์ ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน และติดตั้งหัวดับเพลิง ตามมาตรฐานของการประปานครหลวง พื้นที่สวนสาธารณะจำนวน ๒ แปลง แปลงที่ ๑ เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๒ งาน ๓๕.๑๙ ตารางวา ประกอบด้วยอาคารสันหนากการ สระว่ายน้ำ และสวนสาธารณะ แปลงที่ ๒ เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๒๑.๕ ตารางวา ประกอบด้วยอาคารสันหนากการ และสวนสาธารณะ สวนหย่อม ๒ แปลง กำแพงป้องกันดินพัง รั้วป้องกันอุบัติเหตุรอบสวนสาธารณะ และรั้วคอนกรีต บริเวณสาธารณูปโภคที่ติดบุคคลอื่น ข้อ ๘ ระบุว่า ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาดูแลสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้ดูแลรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ และบริการสาธารณะ ให้คงสภาพเดิมเป็นระยะเวลาประมาณ ๑ ปี และจะพ้นจากหน้าที่เมื่อผู้ซื้อที่ดินจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้ดูแลต่อจากผู้ฟ้องคดี หลังจากมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ไปยังผู้ซื้อที่ดินจัดสรรครบทั้ง ๑๗๓ แปลงแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกในหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากให้รับมอบทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ รวมทั้งให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แต่มีสมาชิกคัดค้านบัญชีทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะว่า ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับ อนุญาต โดยผู้ฟ้องคดียังไม่ได้สร้างรั้วป้องกันอุบัติเหตุรอบสวนสาธารณะ และมีการก่อสร้างอาคาร สันหนากการและสระว่ายน้ำลงบนที่ดินอันเป็นสวนสาธารณะ จึงยังไม่อาจดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรได้ ผู้ฟ้องคดีได้เรียกประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอีกครั้ง แต่ที่ประชุม มีมติให้เลื่อนการประชุมออกไป ทำให้ยังไม่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้แล้วเสร็จและรับโอน บริการสาธารณะไปดำเนินการต่อได้ ผู้ฟ้องคดีจึงยังมีหน้าที่ที่ต้องดูแลรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ และจัดให้มีบริการสาธารณะดังกล่าวต่อไปตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับ อนุญาต โดยผู้ฟ้องคดีจะพ้นจากหน้าที่ดังกล่าวต่อเมื่อได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งสมาชิกในโครงการหมู่บ้านจัดสรรว่า คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ยังไม่ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจำนวนมาก โดยมีจำนวนเงินที่เกินกว่า เงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นจำนวน ๖๘๔,๐๔๖.๓๖ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายบริการสาธารณะจากผู้ซื้อบ้านและที่ดินในโครงการจัดสรรทั้งหมดเพิ่มเติม เพื่อชำระคืน ในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทตรงจ่ายไป และส่วนที่ต้องใช้จ่ายระหว่างรอการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และขอให้ผู้แทนผู้ซื้อบ้านและที่ดินจากโครงการจัดสรรดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร พร้อมทั้งจดทะเบียนรับโอนทรัพย์สิน (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากพ้นเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการส่งมอบสาธารณูปโภคและบริการ สาธารณะของโครงการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินต่อไป จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แจ้งเจ้าของบ้านในโครงการทุกหลังให้ชำระค่าบริการสาธารณะ เพิ่มเติมตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ในอัตราตารางละ ๑๔๘.๓๐ บาท และผู้ฟ้องคดีจำเป็นต้องยกเลิกบริการสาธารณะในส่วนการจัดระบบรักษาความปลอดภัย โดยการจัดให้มี



ยามรักษาการณ์ และการให้บริการสระว่ายน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เป็นเหตุให้เจ้าของบ้านกับพวกรวม ๑๐ คน มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ร้องเรียนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ยกเลิกการดูแลบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนบริการสาธารณะทั้งหมดในโครงการ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะในโครงการให้เป็นไปตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต จนกว่าจะจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร กรณีจึงเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการจัดสรรที่ดิน โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีอำนาจหน้าที่พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการจัดสรรที่ดินว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินไปโดยถูกต้องตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาโครงการของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาตระบุว่า ผู้ฟ้องคดีจะจัดให้มีสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในโครงการ อาทิ สวนสาธารณะ ๒ แปลง ประกอบด้วยอาคารสันทนาการ สระว่ายน้ำ และสวนสาธารณะ ระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้งจะเป็นผู้ดูแลรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ และบริการสาธารณะให้คงสภาพเดิมเป็นระยะเวลาประมาณ ๑ ปี และจะพ้นจากหน้าที่เมื่อผู้ซื้อที่ดินจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้ดูแลต่อจากผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อโครงการหมู่บ้านจัดสรรพิพาทยังมิได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อรับโอนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะจากผู้ฟ้องคดี หน้าที่ดังกล่าวจึงยังคงเป็นของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ใช้อำนาจตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย และเปิดให้บริการสระว่ายน้ำตามปกติในหมู่บ้านจัดสรรโครงการของผู้ฟ้องคดีให้เป็นไปตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อพิจารณามาตรา ๔๘ (๓) ประกอบกับมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เห็นได้ว่าเป็นกรณีที่มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อที่ดินจัดสรร จึงให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีอำนาจเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในส่วนที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่บำรุงรักษาจากสมาชิก โดยให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรออกค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคสำหรับที่ดินจัดสรรที่ตนซื้อเมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในหมู่บ้านจัดสรรไปทั้งหมดแล้ว แต่เมื่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรรยังไม่ได้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ผู้ฟ้องคดีจึงยังคงมีหน้าที่ในการดูแลรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ และบริการสาธารณะให้เป็นไปตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตต่อไป ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะเรียกเก็บค่าบริการสาธารณะจากผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในอัตราเท่าใด ผู้ฟ้องคดีจะต้องขออนุญาตต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะมีสิทธิเรียกเก็บได้ตามมาตรา ๕๓ ประกอบกับมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ว่า หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะจัดเก็บค่าบริการสาธารณะจากผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ต้องดำเนินการขออนุญาตต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อน จึงจะมีสิทธิเรียกเก็บได้นั้น จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๐๓/๒๕๖๘)

๑.๕ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การที่เจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรได้รับการอนุญาตหรือได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตามข้อ ๑๐ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะดำเนินการจัดสรรที่ดิน หรือมิได้เป็นผู้รับการอนุญาตหรือได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้วแต่กรณี ย่อมไม่อาจถือได้ว่าเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรเป็น “ผู้จัดสรรที่ดิน” ตามนิยามข้อ ๑ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือเป็น “ผู้จัดสรรที่ดิน” ตามนิยามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ด้วยเหตุนี้ ผู้ซื้อที่ดินในโครงการหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็น “ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร” ตามนิยามข้อ ๑ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือเป็น “ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร” ตามนิยามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ส่งผลให้ไม่อาจอาศัยสิทธิตามมาตรา ๗๐ วรรคสี่ หรือมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ในการมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีเป็นตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต่อเจ้าพนักงานที่ดินได้

คดีนี้คณะกรรมการหมู่บ้าน (ผู้ฟ้องคดี) เป็นกลุ่มบุคคลผู้ซื้อที่ดินในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งเจ้าของโครงการได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินขายตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยมีได้ยื่นคำขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ต่อมา หลังจากที่ขายที่ดินแปลงย่อยแล้ว เจ้าของโครงการไม่ได้จัดให้มีการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้าน ผู้ฟ้องคดีพร้อมด้วยสมาชิกในหมู่บ้านจึงยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมาบำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่งไม่รับคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วจะเห็นได้ว่า การที่ผู้จัดสรรที่ดินจะพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือผู้ซื้อที่ดินจัดสรรอาจยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ ต้องเป็นกรณีผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจากผู้จัดสรรที่ดินที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน



และได้รับความเห็นชอบแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ หรือคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ แล้วเท่านั้น การที่เจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรพิพาท ซึ่งเป็นผู้ที่ทำการจัดสรรที่ดินได้ทำการจัดสรรที่ดินโดยมิได้รับการอนุญาตหรือได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตามข้อ ๑๐ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะดำเนินการ ทั้งมิได้เป็นผู้รับการอนุญาตหรือได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ จึงไม่อาจถือได้ว่าเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรเป็น “ผู้จัดสรรที่ดิน” ตามนิยามข้อ ๑ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ หรือเป็น “ผู้จัดสรรที่ดิน” ตามนิยามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ดังนั้น ผู้ซื้อที่ดินในโครงการหมู่บ้านจัดสรร จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็น “ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร” ตามนิยามข้อ ๑ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ หรือเป็น “ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร” ตามนิยามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ที่อาจอาศัยสิทธิตามมาตรา ๗๐ วรรคสี่ หรือมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีเป็นตัวแทนในการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ กรณีจึงไม่อาจนำหลักเกณฑ์การพ้นจากความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้จัดสรรที่ดินตามมาตรา ๔๔ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อรับโอนสาธารณูปโภคในโครงการมาดูแลตามมาตรา ๗๐ วรรคสี่ หรือมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ มาใช้บังคับแก่กรณีนี้ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโครงการพิพาท และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า แม้เจ้าของโครงการหมู่บ้านพิพาทจะมีได้มีการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ แต่หมู่บ้านพิพาทก็มีสภาพเป็นหมู่บ้านจัดสรรตามความเป็นจริงและเจ้าของโครงการได้จัดให้มีสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็นถนนสาธารณะของหมู่บ้าน การจัดให้มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ ซึ่งมีลักษณะเป็นการระจำยอมกับที่ดินในโครงการเพื่อประโยชน์แก่ผู้ซื้อที่ดินในโครงการ จึงเป็นการแสดงออกโดยปริยายว่าได้มีการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายแล้วนั้น การที่เจ้าของโครงการหมู่บ้านพิพาทจะได้แบ่งที่ดินออกเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายโดยมิได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินให้ถูกต้องมิได้ส่งผลทำให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมที่เป็นเจ้าของโครงการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ โดยปริยาย แต่มีผลเป็นการจัดสรรที่ดินโดยฝ่าฝืนประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวและอาจต้องรับโทษตามข้อ ๓๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับเดียวกัน ส่วนกรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างในคำอุทธรณ์ก็เป็นเรื่องที่ศาลฎีกาวินิจฉัยถึงสิทธิของผู้ซื้อที่ดินและที่ดินพิพาทที่ได้มีการจัดทำทางไว้ใช้เป็นทางออกสู่ทางสาธารณะสำหรับที่ดินแปลงย่อยว่าทางดังกล่าวย่อมตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินแปลงย่อยที่มีผู้ซื้อที่ดิน อันเป็นการคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้ซื้อที่ดินแปลงย่อยที่เจ้าของโครงการมิได้ขออนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ เท่านั้น



ด้วยเหตุนี้ แม้กรณีหมู่บ้านพิพาทจะไม่สามารถทำการขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ได้ แต่ผู้ฟ้องคดีและผู้ซื้อที่ดินในโครงการยอมใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองเกี่ยวกับสาธารณูปโภคภายในโครงการได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๗๘/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่))

๒. อาคารชุด

๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด

มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้มติเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกันในข้อบังคับตามมาตรา ๓๒ (๘) ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด แต่หากการประชุมใหญ่ครั้งแรกมีคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมที่เข้าประชุมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด ก็ให้เรียกประชุมใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเรียกประชุมครั้งก่อน ในกรณีนี้มติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้มติเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด ดังนั้น มติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมในเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดเกี่ยวกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกันของเจ้าของร่วม หรือการแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ต้องได้รับคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมตามจำนวนที่บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดไว้ และต้องนับคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมที่มาร่วมประชุมในการประชุมใหญ่ครั้งนั้นเท่านั้น ไม่อาจนำคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมมานับเป็นคะแนนเสียงได้ ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อนับเฉพาะคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมที่มาร่วมประชุมในการประชุมใหญ่ครั้งที่สองแล้วปรากฏว่า มติของที่ประชุมใหญ่ที่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดได้รับคะแนนเสียงไม่ถึงหนึ่งในสี่ของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด และมติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้แก้ไขข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดในการเรียกเก็บอัตราส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกันของเจ้าของร่วมได้รับคะแนนเสียงไม่ถึงหนึ่งในสามของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด กรณีจึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และแก้ไขข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และแก้ไขข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยแนบเอกสารหลักฐานจากการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมทั้งสองครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและแก้ไข



ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า ในการบริหารจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดในเรื่องที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียของเจ้าของร่วม กฎหมายได้บัญญัติให้กระทำโดยมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม เพื่อให้เจ้าของร่วมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกันเกี่ยวกับที่อยู่ของตนเอง อันเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของร่วมทุกคนที่อาศัยอยู่ในอาคารชุดนั้น ซึ่งในการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมจะต้องมีเจ้าของร่วมมาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม แต่หากการประชุมใหญ่ครั้งแรกมีเจ้าของร่วมมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมก็สามารถเรียกประชุมใหญ่เจ้าของร่วมครั้งใหม่ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเรียกประชุมครั้งก่อน และการประชุมใหญ่ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องมีเจ้าของร่วมมาประชุมครบองค์ประชุม ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมก็สามารถพิจารณามีมติในเรื่องต่าง ๆ ได้ ซึ่งโดยทั่วไปมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของเจ้าของร่วมที่เข้าประชุมตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ เว้นแต่เป็นเรื่องที่พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ มติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมในเรื่องนั้นต้องได้รับคะแนนเสียงตามจำนวนที่กำหนดไว้เท่านั้น ไม่สามารถใช้คะแนนเสียงข้างมากของเจ้าของร่วมที่เข้าประชุมตามมาตรา ๔๔ ได้ แม้ในการประชุมใหญ่ครั้งที่สองตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ จะไม่ได้บังคับว่าต้องมีเจ้าของร่วมมาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมก็ตาม แต่หากเป็นเรื่องที่พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้กำหนดจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ไม่ว่าจะมีเจ้าของร่วมมาประชุมเป็นจำนวนเท่าใด การลงมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมในเรื่องนั้นยังคงต้องได้รับคะแนนเสียงตามจำนวนที่กำหนดไว้ โดยคะแนนเสียงที่จะถือเป็นมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมนั้นจะต้องนับคะแนนเสียงแต่เฉพาะเจ้าของร่วมที่เข้าร่วมประชุมซึ่งได้ออกเสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในเรื่องนั้นเท่านั้น ส่วนเจ้าของร่วมที่งดออกเสียงลงคะแนนและเจ้าของร่วมที่ไม่อยู่ในที่ประชุมไม่ว่าด้วยเหตุใด ไม่ถือว่าเป็นการออกเสียงลงคะแนน จึงไม่อาจนับคะแนนเสียงเหล่านั้นไปรวมกับการออกเสียงลงคะแนนของเจ้าของร่วมฝ่ายที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยได้ อีกทั้ง บทบัญญัติมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้เจ้าของร่วมอาจมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนได้ ซึ่งถือเป็นการแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าวได้อีกทางหนึ่งอยู่แล้ว จึงไม่สามารถหาคะแนนเสียงจากเจ้าของร่วมที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมมาเพิ่มเติมให้ครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ เมื่อมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้มติดีเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกันในข้อบังคับตามมาตรา ๓๒ (๘) ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด แต่หากการประชุมใหญ่ครั้งแรกมีคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมที่เข้าประชุมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด ก็ให้เรียกประชุมใหม่



ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเรียกประชุมครั้งก่อน ในกรณีนี้มติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้มติเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด ดังนั้น มติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมในเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดเกี่ยวกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกันของเจ้าของร่วมหรือการแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด จึงต้องได้รับคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมตามจำนวนที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และต้องนับคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมที่มาร่วมประชุมในการประชุมใหญ่ครั้งนั้นเท่านั้น จึงไม่อาจนำคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมมานับเป็นคะแนนเสียงได้ เมื่อมติของที่ประชุมใหญ่วิสามัญเจ้าของร่วมในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ด้วยคะแนนเสียง ๓,๔๙๑.๕๘ คะแนนเสียง ต่อ ๑๐,๐๐๐ คะแนนเสียง และให้แก้ไขข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดในการเรียกเก็บอัตราส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกันของเจ้าของร่วมจากตารางเมตรละ ๑๕ บาท เป็นตารางเมตรละ ๒๕ บาท ด้วยคะแนนเสียง ๓,๔๙๑.๕๘ คะแนนเสียง ต่อ ๑๐,๐๐๐ คะแนนเสียง เป็นการนับคะแนนเสียงโดยรวมเอาคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมใหญ่วิสามัญเจ้าของร่วมมานับเป็นคะแนนเสียงด้วย มติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมที่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด จึงได้รับคะแนนเสียงไม่ถึงหนึ่งในสี่ของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด ซึ่งไม่เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่วนมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมที่เห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดในการเรียกเก็บอัตราส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกันของเจ้าของร่วม จากตารางเมตรละ ๑๕ บาท เป็นตารางเมตรละ ๒๕ บาท ก็ได้รับคะแนนเสียงไม่ถึงหนึ่งในสามของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด ซึ่งไม่เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และแก้ไขข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๙๓/๒๕๖๗)

๒.๒ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๒.๔ นิติบุคคลอาคารชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๕
คตปครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

๑. การจัดการเลือกตั้ง

๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น

มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้บุคคลผู้มีลักษณะเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นจดแจ้งการพิมพ์และเป็นเจ้าของกิจการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และบรรณาธิการของสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์รายคาบตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ออกโฆษณาสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์รายคาบดังกล่าวตั้งแต่ที่ได้พิมพ์ฉบับสุดท้ายคือ ฉบับที่ ๑๕ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๓๘ เป็นเวลาต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาสี่คราว และนับถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันเริ่มรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นเวลาเกินกว่าสองปีแล้ว ซึ่งตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น บัญญัติให้หนังสือพิมพ์รายคาบนั้น ถ้าไม่ได้ออกโฆษณาต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาสี่คราวหรือเกินกว่าสองปี การเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ และเจ้าของหนังสือพิมพ์นั้นเป็นอันสิ้นสุดลง ดังนั้น ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพญาไท ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้มีลักษณะต้องห้ามเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ ตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ



ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ออกประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดวันสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพญาไท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ไม่รับสมัครรายผู้ฟ้องคดี ด้วยเหตุเห็นว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ยื่นจดแจ้งการพิมพ์และเป็นเจ้าของกิจการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และบรรณาธิการของนิตยสารชื่อ “ท่องเที่ยวธรรมชาติ” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนเป็นผู้มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากสิ่งพิมพ์ชื่อ “ท่องเที่ยวธรรมชาติ” เป็นนิตยสารรายคาบ ซึ่งไม่ได้ตีพิมพ์โฆษณาเผยแพร่เป็นเวลาต่อเนื่องกันเกินกว่าสองปี ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้จดแจ้งการพิมพ์ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ จึงสิ้นสุดสถานภาพการเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ และเจ้าของหนังสือพิมพ์ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน ซึ่งเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ จึงได้ร้องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อคัดค้านการประกาศรายชื่อและขอให้รับสมัครรับเลือกตั้งและประกาศรายชื่อผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกคำร้อง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านิตยสารชื่อ “ท่องเที่ยวธรรมชาติ” เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีการจัดพิมพ์รายเดือน จึงเป็นหนังสือพิมพ์รายคาบ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการพิมพ์ฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น บัญญัติให้หนังสือพิมพ์รายคาบนั้น ถ้าไม่ได้ออกโฆษณาต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาสี่คราวหรือเกินกว่าสองปี การเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการและเจ้าของหนังสือพิมพ์นั้นเป็นอันสิ้นสุดลง เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ออกโฆษณาสิ่งพิมพ์ตั้งแต่ได้พิมพ์ฉบับสุดท้ายคือ ฉบับที่ ๑๕ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๓๘ เป็นเวลาต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาสี่คราว และนับถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันเริ่มรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นเวลาเกินกว่าสองปีแล้ว การเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ และเจ้าของหนังสือพิมพ์นั้นจึงเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่เดือนมกราคม ๒๕๓๙ แล้ว ตามนัยมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการพิมพ์ฯ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ดังนั้น ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพญาไท ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้มีลักษณะต้องห้ามเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ ตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศฉบับพิพาทในส่วนที่ไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดี



จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยยกคำร้องของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายอย่างเดียวกัน จึงทำให้มีมติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน อนึ่ง สำหรับ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ว่า ผู้ฟ้องคดียังคงเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติจัดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจากบทเฉพาะกาลในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้หนังสือพิมพ์ที่ได้แจ้งความแก่เจ้าพนักงานการพิมพ์ และผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือ เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ที่ได้จัดแจ้งตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ฯ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นหนังสือที่ได้จัดแจ้งการพิมพ์และให้ถือว่าเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือ เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ ที่ได้มีการจัดแจ้งการพิมพ์ตามพระราชบัญญัตินี้ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แจ้ง ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการในหลักฐานการจัดแจ้งการพิมพ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงไม่มีผลทำให้ ผู้ฟ้องคดีพ้นจากความเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ดังกล่าวได้ นั้น มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดแจ้งการพิมพ์ฯ เป็นบทเฉพาะกาลที่บัญญัติขึ้น เพื่อรับรองสิทธิของหนังสือพิมพ์และผู้พิมพ์หรือเจ้าของหนังสือพิมพ์ซึ่งได้จัดแจ้งการพิมพ์ไว้ ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ฯ ซึ่งยังคงมีสิทธิดำเนินการอยู่ในขณะที่กฎหมายเดิมมีผลใช้บังคับ ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ตามพระราชบัญญัติจัดแจ้งการพิมพ์ฯ เพราะมิฉะนั้นแล้วสิทธิของผู้ดำเนินการที่มีอยู่เดิมย่อมสิ้นสุดลงตามกฎหมายที่มีการยกเลิก และหากประสงค์จะดำเนินการต่อ ก็ให้ผู้ดำเนินการอยู่เดิมต้องมาขออนุญาตตามพระราชบัญญัติจัดแจ้งการพิมพ์ฯ ใหม่ แต่เมื่อได้ วินิจฉัยแล้วว่า สิทธิในการเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ และเจ้าของหนังสือพิมพ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นอันสิ้นสุดลงแล้วโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการพิมพ์ฯ โดยไม่ต้อง แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ มีผลให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากความเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติจัดแจ้งการพิมพ์ฯ จะมีผล ใช้บังคับ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ จัดแจ้งการพิมพ์ฯ ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาล (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๙๑/๒๕๖๗)

๓. กรณีอื่น ๆ

- การขอจัดตั้งพรรคการเมือง

ชื่อพรรคการเมือง “พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย” และภาพเครื่องหมายของพรรค เป็นภาพซ้อนกับเคียวไขว้กันอยู่ในวงกลม มีชื่อพรรคเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษล้อมรอบ เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าเป็นชื่อและเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของลัทธิคอมมิวนิสต์ อันเป็นการบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์ทางการเมืองในระบบการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมแบบลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งอุดมการณ์ทางการเมืองแบบลัทธิคอมมิวนิสต์ ถือเป็นปฏิปักษ์ ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และขัดต่อความสงบ เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ประกอบกับความปรากฏต่อศาลว่าผู้ยื่นคำขอจัดตั้ง พรรคการเมืองดังกล่าวมีอุดมการณ์และความประสงค์ทางการเมืองแบบลัทธิคอมมิวนิสต์



ซึ่งยังไม่ต้องด้วยกฎหมาย ประเพณีการปกครอง และนโยบายทางสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน คำดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม ประกอบกับมาตรา ๑๔ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น การที่นายทะเบียนพรรคการเมืองมีคำสั่งไม่รับพิจารณาคำขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง ดังกล่าวจึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายทะเบียนพรรคการเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้งไม่รับพิจารณาคำขอ โดยให้เหตุผลว่า คำว่า “คอมมิวนิสต์” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง ลัทธิสังคมนิยม ที่มีอุดมการณ์ให้รวมทรัพย์สินเป็นของส่วนกลาง ไม่ให้มีกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล และจัดสรรรายได้ อย่างเสมอภาค ซึ่งแตกต่างจาก “ประชาธิปไตย” ที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ การใช้ชื่อและสัญลักษณ์ ดังกล่าวจึงขัดต่อมาตรา ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติว่าประเทศไทย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมาตรา ๑๘ วรรคสาม ประกอบกับมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ระบุว่าชื่อและเครื่องหมายพรรคต้องไม่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและได้ยื่นอุทธรณ์ โดยโต้แย้งว่าการที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำคำจำกัดความจากพจนานุกรมมาใช้เป็นเหตุผลในการไม่รับพิจารณาคำขอ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจกระทำการเช่นนั้นได้ และยังไม่ได้ กำหนดข้อบังคับและนโยบายพรรค จึงยังไม่สามารถกล่าวหาว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ ผู้ฟ้องคดี จึงขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาให้พรรคได้รับการจดแจ้งชื่อโดยสมบูรณ์ ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งการเตรียมการจัดตั้ง พรรคการเมืองชื่อ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อ พ.ค.ท. และชื่อภาษาอังกฤษว่า Communist Party of Thailand ชื่อย่อ CPOT โดยมีภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองเป็นภาพ ค้อนกับเคียวไขว้กันอยู่ในวงกลม มีชื่อพรรคเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษล้อมรอบ ซึ่งชื่อ พรรคการเมืองและภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองดังกล่าว เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า เป็นชื่อและเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของลัทธิคอมมิวนิสต์ อันเป็นการบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึง อุดมการณ์ทางการเมืองในระบบการปกครองเศรษฐกิจและสังคมแบบลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งอุดมการณ์ ทางการเมืองแบบลัทธิคอมมิวนิสต์ถือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับในคำคัดค้านคำให้การว่า เดิมผู้ฟ้องคดีกับพวกเคยมีบทบาทเข้าร่วม การต่อสู้ทางการเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่เคลื่อนไหวเพื่อมุ่งประสงค์ต่อสู้คัดค้าน อำนาจเผด็จการที่ครอบงำสังคมอยู่ ซึ่งปัจจุบันผู้ฟ้องคดีและพวกดังกล่าวยังถือว่าตนเองและชาวพรรค คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่เดิม ยังคงถือเป็นภาระหน้าที่ที่เป็นภารกิจตามที่เคยปฏิญาณต่อประชาชน ในสังคมในการยุติวิกฤติความขัดแย้ง สร้างสังคมที่สงบสุขและสมานฉันท์ ให้ความคิดเห็นที่แตกต่าง



แปลกแยกในสังคมการเมืองได้มีพื้นที่ที่จะแลกเปลี่ยน ถกเถียง และหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธี การใช้ชื่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ก็เพื่อทำความเข้าใจกับชาวพรรคคอมมิวนิสต์แต่เดิม ได้ทบทวนให้เห็นภารกิจดังกล่าวที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้ครบถ้วน กรณีจึงเห็นได้ว่า คำขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย นั้น มีอุดมการณ์และความประสงค์ทางการเมืองแบบลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งยังไม่ต้องด้วยกฎหมาย ประเพณีการปกครอง และนโยบายทางสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน คำขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม ประกอบกับมาตรา ๑๔ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่รับพิจารณา คำขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๔๓/๒๕๖๘ (ประชุมใหญ่))



บทที่ ๑๖

คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน

๑. งานทะเบียนราษฎร

กรณีที่นายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบพบว่า มีการดำเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทึก หรือการลงรายการเพื่อดำเนินการจัดทำหลักฐานทะเบียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีข้อขัดแย้งกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำนาจ หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง นายทะเบียนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจสั่งไม่รับแจ้ง จำหน่ายรายการทะเบียน เพิกถอนหลักฐานทะเบียน และดำเนินการแก้ไขข้อความรายการทะเบียนให้ถูกต้องแล้วแต่กรณี ตามนัยมาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ฟังได้ว่า เป็นกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏหลักฐานชัดว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมาย หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนซึ่งเชื่อได้ว่าการมีชื่อและรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการแอบอ้างใช้ชื่อหรือรายการบุคคลของผู้อื่น นายทะเบียนท้องถิ่นจึงมีอำนาจในการออกคำสั่งจำหน่ายรายการทะเบียนหรือเพิกถอนหลักฐานทางทะเบียนดังกล่าวได้โดยเร็ว และมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงรายการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นคนละกรณีกับกรณีที่นายทะเบียนท้องถิ่นมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการจัดทำหลักฐานทะเบียนราษฎรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งนายทะเบียนท้องถิ่นจะต้องมีคำสั่งระงับการเคลื่อนไหวยุติการทะเบียนราษฎรไว้ก่อน จากนั้นจะต้องแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้คู่กรณีทราบเพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสดำเนินการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ถ้าคู่กรณีไม่ได้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หรือโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ไม่ชี้แจงเหตุผลหรือพยานหลักฐานหรือชี้แจงเหตุผลหรือแสดงพยานหลักฐานแล้ว แต่รับฟังไม่ได้ นายทะเบียนท้องถิ่นจึงจะมีคำสั่งจำหน่ายรายการทะเบียนหรือเพิกถอนหลักฐานทางทะเบียนดังกล่าวตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๔ ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน อีกทั้งตามกรณีนี้ถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้นับเข้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ นายทะเบียนท้องถิ่นจึงไม่จำเป็นต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่อ้างว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบ เนื่องจากนายทะเบียนท้องถิ่นไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งสองในการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนออกคำสั่ง จึงไม่อาจรับฟังได้



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครหาดใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือแจ้งคำสั่งการจำหน่ายรายการและเพิกถอนหลักฐานทางทะเบียนราษฎร กรณีมีการตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการโดยมิชอบทางทะเบียนเกี่ยวกับการแจ้งเกิดผู้ฟ้องคดีที่ ๒ การแจ้งย้ายที่อยู่เข้าและออกในทะเบียนบ้าน การแก้ไขชื่อสกุล และการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน จึงเพิกถอนหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารทางทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวข้องทุกฉบับของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่นายทะเบียนจังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) วินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้ให้โอกาสตนชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานก่อนออกคำสั่ง อีกทั้งคดีอาญาที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนต่างด้าวสวมบัตรประจำตัวประชาชนและถูกฟ้องเป็นจำเลยในความผิดเกี่ยวกับเอกสารทางทะเบียนราษฎรนั้น ศาลจังหวัดได้มีคำพิพากษายกฟ้องและคดีถึงที่สุดแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า โดยที่พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๐ วรรคสาม บัญญัติให้กรณีปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่าการดำเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทึก หรือการลงรายการเพื่อดำเนินการจัดทำหลักฐานทะเบียนต่าง ๆ ได้ดำเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำนาจ หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งไม่รับแจ้ง จำหน่ายรายการทะเบียน เพิกถอนหลักฐานทะเบียน และดำเนินการแก้ไขข้อความรายการทะเบียนให้ถูกต้อง แล้วแต่กรณี ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง กำหนดให้กรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏพยานหลักฐานชัดว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมาย หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนซึ่งเชื่อได้ว่าการมีชื่อและรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรของผู้ใดเป็นการแอบอ้างใช้ชื่อหรือรายการบุคคลของผู้อื่น ให้นายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นสั่งไม่รับแจ้ง จำหน่ายรายการทะเบียน หรือเพิกถอนหลักฐานทะเบียนดังกล่าวโดยเร็ว และดำเนินการแก้ไขข้อความหรือปรับปรุงรายการทะเบียนให้ถูกต้อง เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ของจังหวัดสตูลและกรมการปกครองได้เข้าตรวจค้นรื้อสอร์ทของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และพบหลักฐานทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีพฤติกรรมน่าสงสัยและเชื่อว่าเป็นคนสัญชาติจีนสวมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำธุรกิจ กรมการปกครองจึงได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขอให้ตรวจสอบบุคคลและรายการทางทะเบียนรายผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้พิจารณาทบทวนคำพยานผู้เกี่ยวข้องและพยานหลักฐานตามหนังสือกรมการปกครองดังกล่าว โดยพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๕ ราย ต่างให้ถ้อยคำในทำนองเดียวกันว่า ไม่รู้จักและพบเห็นบุคคลตามภาพถ่ายใบหน้าของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในรายการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน โดยเฉพาะพยานบุคคลรายนาง ย. (บุคคลที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ระบุในหลักฐานทางทะเบียนราษฎรว่าเป็นมารดา) ได้ให้ถ้อยคำยืนยันว่าไม่รู้จักผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจาก



ตนเองมีบุตรกับนาย ช. จำนวน ๒ คน คือ นางสาว พ. และเด็กชาย ด. (เสียชีวิตตั้งแต่อายุประมาณ ๗ เดือน) จึงเชื่อได้ว่าหลักฐานทางทะเบียนที่ระบุว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีสัญชาติไทย เกิดวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๑๘ มารดาชื่อนาง ย. และบิดาชื่อนาย ช. เป็นการแอบอ้างใช้ชื่อหรือรายการบุคคลของผู้อื่น ประกอบกับเมื่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ ตรวจสอบพยานหลักฐานดังกล่าว และหลักฐาน ทางทะเบียนที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้แอบอ้างใช้ชื่อ หรือรายการบุคคลของผู้อื่นในการแจ้งย้ายที่อยู่ ขอมิบัตรประจำตัวประชาชนในหลายท้องที่ ขอแก้ไข ชื่อสกุล และได้นำชื่อและรายการเป็นบิดาในการแจ้งเกิดให้แก่บุตร ๔ คน จึงมีอำนาจในการสั่งจำหน่ายรายการทะเบียนและเพิกถอนหลักฐานทางทะเบียนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งจำหน่าย รายการและเพิกถอนหลักฐานทะเบียนราษฎรของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มี คำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ให้โอกาสโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนออกคำสั่งตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ นั้น เห็นว่า กรณีนี้มิใช่เป็นกรณีที่นายทะเบียนท้องถิ่น มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการจัดทำหลักฐานทะเบียนราษฎรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำนาจ ข้อเท็จจริง หรือมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ซึ่งนายทะเบียนท้องถิ่นจะต้องมีคำสั่งระงับ การเคลื่อนไหวยุติการทะเบียนราษฎรไว้ก่อน และแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้คู่กรณีทราบเพื่อให้คู่กรณี มีโอกาสโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ถ้าคู่กรณีไม่ได้แย้ง หรือชี้แจงข้อเท็จจริงภายในกำหนดเวลา หรือโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ไม่ชี้แจงเหตุผล หรือแสดงพยานหลักฐาน หรือชี้แจงเหตุผลหรือแสดงพยานหลักฐานแล้ว แต่รับฟังไม่ได้ นายทะเบียน ท้องถิ่นจึงจะมีคำสั่งจำหน่ายรายการทะเบียนหรือเพิกถอนหลักฐานทางทะเบียนดังกล่าวตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๔ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจง ข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนฯ หากแต่เป็นกรณีที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมาย หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนซึ่งเชื่อได้ว่าการใช้ชื่อและรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการแอบอ้างใช้ชื่อหรือรายการบุคคลของผู้อื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะ นายทะเบียนท้องถิ่นจึงมีอำนาจในการออกคำสั่งจำหน่ายรายการทะเบียนหรือเพิกถอนหลักฐาน ทางทะเบียนได้โดยเร็ว และมีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปรับปรุงรายการทางทะเบียนให้ถูกต้อง ตามความเป็นจริงตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจในการ สั่งจำหน่ายรายการทะเบียนและเพิกถอนหลักฐานทางทะเบียนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งระงับการเคลื่อนไหวยุติการทะเบียนราษฎรไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองโต้แย้ง



หรือชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ประการใด และเมื่อข้อพิพาทในคดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แอบอ้างใช้ชื่อหรือรายการบุคคลของผู้อื่นในเอกสารการทะเบียนราษฎร อันเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้นิ่งช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า ตนถูกกล่าวหาว่าเป็นคนต่างด้าวสามบัตรประจำตัวประชาชน และถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญา ซึ่งศาลมีคำพิพากษายกฟ้องและคดีถึงที่สุดแล้ว จึงต้องถือว่ารายการทะเบียนราษฎรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองถูกต้องแล้วนั้น เห็นว่า ในคดีอาญาโจทก์จะต้องนำพยานหลักฐานมานำสืบจนศาลแน่ใจว่ามีการกระทำความผิดจริงและจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้น ศาลจึงจะลงโทษจำเลยได้ หากมีข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำความผิดหรือไม่ ศาลจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย เมื่อศาลจังหวัดสตูลพิพากษายกฟ้องและศาลอุทธรณ์ภาค ๙ พิพากษายืนนั้น ศาลจังหวัดสตูลวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมีเหตุสงสัย ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจนำผลในคดีอาญาดังกล่าวมากล่าวอ้างว่ารายการทะเบียนราษฎรของตนถูกต้องแล้วได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๕๔/๒๕๖๘)

๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว

เมื่อข้อเท็จจริงนำเชื่อว่าบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร อันเข้าลักษณะเป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และเป็นพฤติการณ์ที่สมควรเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ประทับลงตราในหนังสือเดินทางของบุคคลต่างด้าวว่ามีพฤติการณ์พยายามสร้างอิทธิพล และบันทึกรายชื่อว่าเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อมีการอุทธรณ์ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์นอกจากจะรับฟังพยานฝ่ายผู้อุทธรณ์จำนวน ๒๖ รายแล้ว ยังรับฟังถ้อยคำพยานที่อยู่ในพื้นที่ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มเติมอีกจำนวน ๓ ราย และไม่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว ซึ่งให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่าผู้อุทธรณ์มีพฤติกรรมรวมกลุ่มข่มขู่ชาวบังคลาเทศ ถ้อยคำของพยานคนกลางทั้ง ๓ ราย ซึ่งตรงกันกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกองบังคับการปราบปราม ย่อมถือเป็นคำให้การที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่าคำให้การของพยานฝ่ายผู้อุทธรณ์จำนวน ๒๖ ราย ซึ่งย่อมต้องให้การเป็นประโยชน์แก่ผู้อุทธรณ์ ดังนั้น การที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

